

0001743-51.2022.8.26.0462

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - DQ2355-1/2022 - Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Mayllon Correia de Araujo

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Vistos.

MAYLLON CORREIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

1ª Vara Criminal

Av. Nove de Julho, 478, Poá-SP - cep 08550-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001743-51.2022.8.26.0462 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001743-51.2022.8.26.0462 - 796/2022

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - DQ2355-1/2022 - Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Mayllon Correia de Araujo

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Vistos.

MAYLLON CORREIA DE ARAUJO foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 15 de julho de 2022, por volta das 16h27min, na Avenida Duque de Caxias, nº 1 (praça Aurélio Fuga), Vila P. Neto, nesta comarca de

Poá, guardava e vendia, para fim de entrega a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: 07 porções de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, pesando 9,17 (nove gramas e dezessete decigramas); 58 porções de cocaína na forma de crack, pesando 16,01 (dezesseis gramas e uma centigrama); 05 porções de cocaína, pesando 3,54g (três gramas e cinquenta e quatro decigramas); 03 porções de cocaína, pesando 0,47g (quarenta e sete decigramas) e 01 porção de cocaína, pesando 0,14g (quatorze decigramas), drogas estas descritas no auto de exibição e apreensão de fls. 9/10 e no laudo de constatação de fls. 30/34.

O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 105, 110/111).

A denúncia foi recebida em 22 de agosto de 2022 (fls. 112).

O réu foi citado (fls. 133).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes, ocasião em que o réu foi interrogado.

Ao final, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

O acusado postulou a absolvição por insuficiência probatória.

É o relatório.

DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 2/7, 13/15), boletim de ocorrência (fls. 54/57), auto de exibição e apreensão (fls. 9/10), fotografia do dinheiro apreendido (fls. 23), laudo de constatação (fls. 30/34), legitimação (fls. 52) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 91/93).

A autoria, por seu turno, é certa.

Na fase administrativa, o réu alegou que “estava vendendo drogas no local e que a “casa caiu”. Afirmou que Willian é usuário e que estava no local só para comprar drogas.” (fls. 6).

Em juízo, sustentou que se dirigia até a biqueira para comprar droga e entregou o dinheiro a ele, que mandou pegar as porções dentro da sacola. Nesse momento, a viatura chegou e acabou sendo levado ao distrito policial, porque tem passagem. Negou ter fornecido a versão de fls. 6. Disse que não conhece as testemunhas e não apresentou ressalvas.

A versão do acusado, todavia, não merece acolhimento, pois está isolada nos autos. Ramon da Silva Santos, guarda municipal, relatou que, na data dos fatos, foi acionado pelo Centro de Segurança Integrada em razão da prática de tráfico ilícito de drogas por dois suspeitos, que se revezavam durante a ação criminosa e ficavam perto de uma árvore. Narrou que, no local, os suspeitos, ao avistarem a viatura, tentaram fugir, mas foram detidos. Durante a revista pessoal, com o réu nada foi encontrado. Com o outro indivíduo, foram apreendidos dinheiro e uma porção de droga. Disse que, ao verificar o que havia perto da referida árvore, notou que havia uma sacola, que continha porções de cocaína e maconha. Questionados, eles negaram a autoria do crime. Reconheceu o réu. Negou conhecê-lo. Esclareceu que, no momento da abordagem, o acusado estava sem camisa.

No mesmo sentido, é o depoimento de César Araújo de Lima, que recebeu algumas imagens das câmeras de segurança, momento em que visualizou o réu e outro indivíduo aproximando-se da árvore.

Com efeito, o tráfico ilícito de drogas praticado pelo réu ficou demonstrado nos autos.

Verifica-se que os depoimentos dos guardas municipais são uníssonos e estão em consonância com o conjunto probatório produzido. Não existe, nos autos, qualquer elemento que infirme as declarações prestadas pelos agentes. Ao contrário, os funcionários que efetuaram a prisão do réu, ouvidos em juízo, apresentaram versão coerente e detalhada dos fatos.

Aliás, toda testemunha, ao depor, presta compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de seus depoimentos até que se comprove cabalmente o contrário.

Este é o entendimento jurisprudencial:

“O simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu

depoimento (...)" (STF - RHC - Rel. Moreira Alves - JSTF- Lex 125/332).

"Não basta que sejam funcionários da polícia para que se rejeite os seus depoimentos como fonte de prova. Aliás, seria um contra-senso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e negar-lhe crédito quando dão conta de suas diligências" (TJSP - AC - Rel. Silva Leme - RT 417/94).

Soma-se ao relato dos guardas municipais o vídeo apresentado (fls. 98), que confirmou a versão da testemunha Ramon quando ele informou que o réu estava sem camisa e traficava drogas no local.

E, por ocasião do interrogatório, o acusado não se opôs à ouvida dos guardas municipais arrolados na denúncia, tampouco indicou qualquer motivo pessoal justificador de eventual falsa imputação.

A destinação do entorpecente ao tráfico é evidente.

A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, embora não demonstrem, por si só, a traficância, induzem à certeza da mercancia em razão da ausência de prova de que o entorpecente era destinado ao seu uso próprio (RT 538/380, 616/280, 618/341).

Além disso, as drogas estavam acondicionadas em porções individuais, de forma própria para a venda, o que reforça tal conclusão.

E o dinheiro apreendido é outra circunstância indicativa da prática de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista que o acusado não demonstrou a origem lícita de tais valores, ônus esse que lhe competia.

Neste rumo:

"Ônus da prova. Outra peculiaridade da lei é a de que há uma inversão do ônus da prova no § 2º do art. 60. Caberá ao acusado demonstrar a origem lícita dos bens e não à acusação a origem ilícita, que fica presumida pelos indícios suficientes" (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel; Lei de Drogas Anotada; ed. Saraiva; 1ª edição; 2007; São Paulo; p. 189). Além disso, as drogas estavam acondicionadas em porções individuais, de forma própria para a venda, o que reforça tal conclusão.

Nesse ponto, importante ressaltar que o réu não demonstrou possuir ocupação lícita a justificar a posse do dinheiro.

Portanto, o conjunto probatório coligido (em especial, a quantidade e diversidade e a forma de acondicionamento das drogas, a apreensão do dinheiro e os depoimentos dos guardas municipais) evidenciou que o réu praticava o tráfico ilícito de drogas.

Por fim, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Primeiro, porque o delito é equiparado ao hediondo, crime esse de extrema gravidade que coloca em risco a saúde pública e que fomenta a prática de outras infrações penais tão graves como o roubo, o latrocínio e o homicídio. Segundo, porque o traficante demonstra que possui personalidade mal formada, já que desestrutura inúmeras famílias.

Este é o entendimento jurisprudencial:

"Entorpecente - Tráfico - Pena - Substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Traficante de drogas que, em geral, apresenta personalidade mal formada, mormente pela nocividade decorrente de sua atividade deletéria à sociedade, em especial à juventude - Inteligência do art. 44, III, do CP, com a nova redação dada pela Lei 9.714/98" (RT 772/568). "Pena -

Reclusão - Tráfico de drogas - Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos - Impossibilidade - Incompatibilidade com a condição de traficante (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) - Existência - Recurso não provido neste aspecto." (Apelação Criminal nº 1.180.451-3/5 - Taubaté - 5ª Câmara da Seção Criminal - Relator Marcos Zanuzzi - 24.4.08 - v.u. - voto nº 15.940).

Necessário destacar que o réu foi preso em poder de mais de sessenta porções de drogas, entre cocaína, 'crack' e maconha, conduta essa que poderia atingir diversos usuários e desestruturar inúmeras famílias. Assim, tal circunstância impede a aplicação do benefício pleiteado (CP, art. 44, III).

Registra-se, também, que o HC 97256 do STF declarou, de modo incidental, a inconstitucionalidade da proibição da incidência do artigo 44 do Código Penal aos casos de tráfico ilícito de drogas, motivo por que não se aplica ao caso em tela.

Vale salientar, ainda, que o acusado, que é reincidente específico (fls. 68 e 134-proc. 1502810-34.2021), além de estar respondendo pelo cometimento de outro delito da mesma espécie (fls. 69), não comprovou ocupação lícita, extraíndo-se, daí, que ele mantinha seu sustento com a atividade ilícita. Bem por isso, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, principalmente por estar ausente o requisito previsto no artigo 44, inciso III, do Código Penal.

De rigor a condenação do acusado.

Passo a dosar a pena.

Em consonância com as diretrizes do artigo 59, do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, observo que, em relação ao tipo de entorpecente, a conduta de quem traz, para fins de tráfico, cocaína, crack e maconha é muito mais grave do que aquele que tem somente maconha em decorrência do efeito devastador causado pelas primeira e segunda drogas, de poder altamente viciante. Assim, fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 580 dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o crime foi praticado durante a pandemia, reconhecida tal situação como calamidade pública pelo Decreto Legislativo 6/2020. Tal agravante deve ser reconhecida (art. 61, inciso II, alínea 'j', CP), sendo prescindível que o agente tenha se valido de uma situação calamitosa para tirar proveito ilícito.

Presente, ainda, a agravante da reincidência específica, que é mais gravosa que a comum, tanto que impede a concessão de benefícios, como o livramento condicional para os delitos hediondos e seus assemelhados, ou mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Deste modo, levando-se em consideração tais agravantes, acresço à pena a fração de metade, totalizando 8 anos e 9 meses de reclusão 870 dias-multa.

Não há que falar na incidência do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Conforme exposto anteriormente, o réu é reincidente específico (fls. 68, 134 - proc. 1502810-34.2021) e está respondendo pelo cometimento de outro delito da mesma espécie (fls. 69), o que afasta a figura do pequeno traficante e indica seu envolvimento em ações criminosas.

À míngua de informações sobre a situação financeira do réu, estabeleço o dia-multa no patamar mínimo.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, porque o acusado, que é reincidente específico, praticou crime equiparado ao hediondo. Salienta-se que tal atividade acarreta malefício à sociedade, tendo relação direta com o aumento da criminalidade. Deste modo, necessária a imposição de regime mais gravoso.

Indefiro o direito de recorrer em liberdade, pois ainda persistem os motivos que deram origem à decretação da prisão preventiva do réu (fls. 61/62). Ademais, o acusado permaneceu preso durante o trâmite do processo, o que evidencia a necessidade de manutenção da segregação.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar MAYLLON CORREIA DE ARAUJO à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão 870 dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Recomendo-o na prisão em que se encontra.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Declaro a perda do dinheiro apreendido em favor da União nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Custas processuais na forma da lei.

P.I.C.

Poá, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA